QUAERENS VERITATEM

UDH
UNIVERSIDAD DE HUANUCO

UNIVERSIDAD **LICENCIADA** POR SUNEDU

P17

QUAERENS VERITATEM

EPG
Escuela de
POSGRADO

https://posgrado.udh.edu.pe/

MAESTRÍA EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

MENCIÓN:

DERECHO PENAL

MODALIDAD
DISTANCIA



EPG
Escuela de POSGRADO

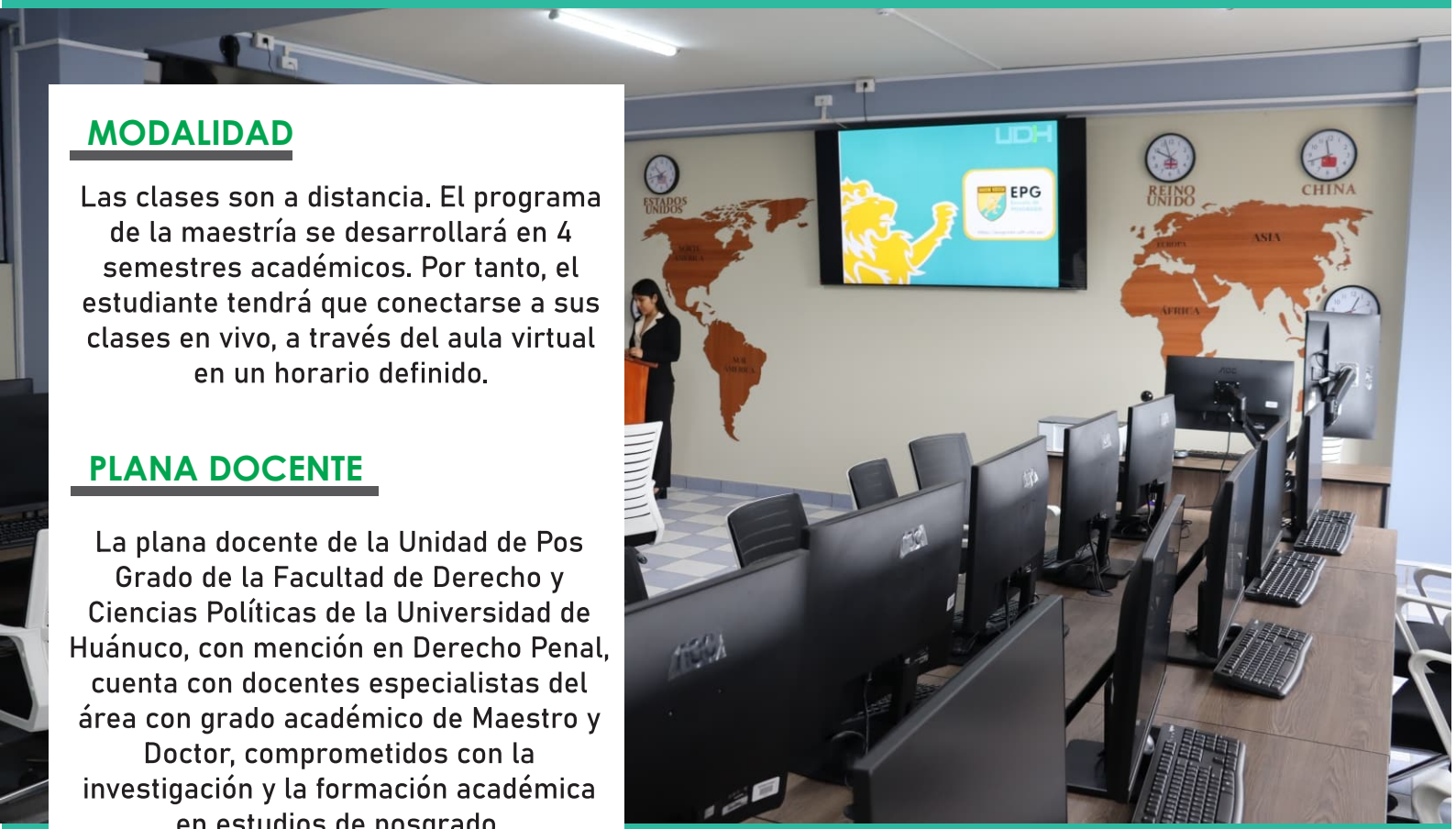
https://posgrado.udh.edu.pe/

MAESTRÍA EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

MENCIÓN:

DERECHO PENAL

P17 MODALIDAD DISTANCIA



MODALIDAD

Las clases son a distancia. El programa de la maestría se desarrollará en 4 semestres académicos. Por tanto, el estudiante tendrá que conectarse a sus clases en vivo, a través del aula virtual en un horario definido.

PLANA DOCENTE

La plana docente de la Unidad de Pos Grado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, con mención en Derecho Penal, cuenta con docentes especialistas del área con grado académico de Maestro y Doctor, comprometidos con la investigación y la formación académica en estudios de posgrado.

GRADUACIÓN

La Universidad de Huánuco otorga a nombre de la Nación:

Grado Académico deMaestro(a) en Derecho y Ciencias Políticas, con menciónen Derecho Penal.

Resolución N° 1707-2023-R-CU-UDH
12 de septiembre de 2023
Aprobación del currículo y plan de estudios del Programa Académico.

Resolución N° 336-2023-D-EPG-UDH
19 de julio de 2023
Creación de los programas conducentes al grado de maestro en la modalidad distancia.

EPG
Escuela de POSGRADO

MAESTRÍA EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Mención: Derecho Penal.

La unidad de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas apertura el programa académico de maestría en Derecho y Ciencias Políticas, con mención en **Derecho Penal**, con la finalidad de formar investigadores científicos en Derecho con visión crítica, creativa e innovadora, así como especialistas con profundo dominio de las ciencias jurídicas, teniendo como eje los siguientes puntos:

a. Formación científica y jurídica, orientada al desarrollo de conocimientos sólidos en el campo del Derecho Penal y las ciencias jurídicas.

b. Visión crítica, creativa e innovadora, que permita analizar la realidad jurídica y social con criterio académico y profesional.

c. Atención a las demandas de las organizaciones, empresas, ciudadanos y sociedad, contribuyendo con soluciones desde el ámbito jurídico.

d. Responsabilidad social universitaria, promoviendo el compromiso con la realidad nacional y la generación de nuevos conocimientos.



OBJETIVOS ACADÉMICOS

- **Objetivo general:**

Formar investigadores científicos en Derecho con una visión crítica, creativa e innovadora en la generación de nuevos conocimientos.

- **Objetivos específicos:**

Formar especialistas en Ciencias Penales, con un profundo dominio de las Ciencias Jurídicas, altamente comprometidos con la realidad nacional. Lograr que nuestros egresados satisfagan las demandas de las organizaciones, empresas, ciudadanos y de la sociedad en su conjunto.

Realizar actividades de proyección a la comunidad, que pongan de manifiesto el sentido de responsabilidad social de nuestros estudiantes.

PERFIL DEL ESTUDIANTE

Profesionales con conocimientos en su especialidad, capacidad crítico-creativa, interés por la investigación y compromiso social y ético.

PERFIL DE GRADUADO

Profesionales con formación especializada en el ámbito jurídico, con capacidad de:

- Manejar los instrumentos procesales.
- Elaborar y desarrollar proyectos de investigación relevantes para la transformación y modernización del sistema procesal.
- Conocer la teoría de la argumentación como base del razonamiento jurídico.
- Conocer ramas especializadas del Derecho Procesal, como Derecho Procesal Penal, Laboral, Constitucional, Internacional y Contencioso Administrativo.
- Conocer las instituciones procesales en las distintas etapas del proceso.
- Valorar la utilidad e importancia de las instituciones procesales.
- Desempeñarse laboralmente en instituciones públicas o en la defensa particular, en temas relacionados con la especialidad.

PLAN DE ESTUDIOS

Codígo	T	ASIGNATURA	Horas lectivas			Créditos academicos			Pre-requisitos
			HT	HP	T.H.	CT	CP	T.C	
CICLO I									
172301011	ES	TEORÍA DEL DELITO I	32	32	64	-	-	3	-
172301021	ES	DERECHO PROCESAL PENAL I (TEORÍA GENERAL DEL PROCESO)	32	32	64	-	-	3	-
172301031	ES	DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL	32	32	64	-	-	3	-
172301041	ES	CRIMINOLOGÍA	32	32	64	-	-	3	-
		Total	**128**	**128**	**256**			**12**	
CICLO II									
172302011	ES	TEORÍA DEL DELITO II	32	32	64	-	-	3	172301011
172302021	ES	DERECHO PROCESAL PENAL II (TEORÍA DE LA PRUEBA)	32	32	64	-	-	3	172301021
172302031	ES	CRIMINALÍSTICA	32	32	64	-	-	3	-
172302041	ES	POLÍTICA CRIMINAL	32	32	64	-	-	3	-
		Total	**128**	**128**	**256**			**12**	

ES: Estudios Específicos
EG: Estudios Generales

PLAN DE ESTUDIOS

Codígo	T	ASIGNATURA	Horas lectivas			Créditos academicos			Pre-requisitos
			HT	HP	T.H.	CT	CP	T.C	
CICLO III									
172303011	ES	EL SISTEMA FUNCIONALISTA DEL DERECHO PENAL	32	32	64	-	-	3	-
172303021	ES	DERECHO PENAL ESPECIAL I (DELITOS ECONÓMICOS Y EMPRESARIALES)	32	32	64	-	-	3	-
172303031	ES	DERECHO PROCESAL PENAL III (INVESTIGACIÓN PREPARATORIA)	32	32	64	-	-	3	172302021
172303041	EG	DERECHO PENAL INTERNACIONAL	48	32	80	-	-	4	-
		Total	**144**	**128**	**272**			**13**	
CICLO IV									
172304011	ES	DERECHO PENAL ESPECIAL II (DELITOS CONTRA	32	32	64	-	-	3	-
172304021	ES	DERECHO PROCESAL PENAL IV (JUICIO ORAL Y PROCESOS ESPECIALES)	32	32	64	-	-	3	-
172304031	ES	INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN	32	32	64	-	-	3	-
172304041	EG	SEMINARIO DE TESIS	48	32	80	-	-	4	192103041
		Total	**144**	**128**	**272**			**13**	

ES: Estudios Específicos
EG: Estudios Generales

ÁREAS	CRÉDITOS	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRACTICAS	TOTAL HORAS	% HORAS	% CRÉDITOS
Estudios Generales	04	48	32	80	7,58	8
Estudios de Especialidad	46	496	480	976	92,42	92
TOTAL	50	544	512	1056	100	100

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CICLO

Ciclo	Asignatura	Sumilla
	Teoría Del Delito I	En la presente asignatura se realiza un estudio de la teoría del delito, partiendo de su evolución histórica, la acción, la imputación objetiva, la imputación subjetiva, el delito de omisión, la autoría y la participación, así como la tentativa. El alto grado de abstracción que implica un estudio dogmático de los institutos antes mencionados será compaginado con el análisis del Código Penal y la experiencia práctica de la jurisprudencia penal nacional y comparada, destacando en especial la española y la alemana. De esta manera, el estudiante de la Maestría podrá adquirir conocimientos que le permitan analizar la legislación y la jurisprudencia penal, así como la resolución más satisfactoria de los casos penales.
	Derecho Procesal Penal I (Teoría General Del Proceso)	El presente curso tiene como finalidad realizar el debido análisis crítico reflexivo sobre la situación jurídica actual del proceso penal, los principios que legitiman la intervención de los operadores penales, y los cambios innovadores que se proponen en el diseño y estructura del proceso en el Nuevo Código Procesal Penal. Para estos efectos se aplicarán los elementos que configuran la teoría general del proceso.
	Derecho Penal Constitucional	El curso Derecho Penal Constitucional forma parte de la estructura curricular de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Estudia los principios e instituciones constitucionales en materia penal, así como el tratamiento constitucional de diversas instituciones de las ciencias penales en el ámbito de la jurisprudencia constitucional e internacional de los derechos humanos. Se estructura en tres unidades temáticas: a) La constitucionalización del Derecho Penal; b) La incidencia de los derechos fundamentales en el derecho penal: las limitaciones al ius puniendi estatal; y c) La incidencia de los derechos fundamentales en el derecho procesal penal.
	Criminología	Se trata de ofrecer al Maestrista, desde perspectivas contemporáneas y a partir de la realidad socio-económica de los países que conforman nuestra región, conocimientos adecuados acerca del hecho social denominado delito, crimen o conducta desviada, analizando los planteamientos de la criminología contemporánea (visión crítica de las sociedades centrales) y de la criminología crítica latinoamericana (visión de países periféricos) como el nuestro. Incluimos finalmente los trabajos de la criminología clásica como continuación contemporánea de la criminología tradicional.

PLAN DE ESTUDIOS

SEGUNDO CICLO

Ciclo	Asignatura	Sumilla
	Teoría Del Delito II	Luego que en el curso anterior se hizo un estudio de los institutos dogmáticos configuradores de la tipicidad, en la presente asignatura se continúa con el estudio de la antijuridicidad y culpabilidad como categorías fundamentales del concepto de delito. De esta manera se profundiza en el análisis de las figuras dogmáticas del consentimiento, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, la capacidad de culpabilidad, el error de prohibición, entre otras. Para el análisis se tomara en cuenta como referente de la discusión en el estado actual de los institutos dogmáticos en la legislación penal y su aplicación práctica en la jurisprudencia penal nacional y comparada, con especial referencia a la española y la alemana por su afinidad con nuestro sistema penal. El estudiante contará de este modo con un panorama completo de análisis del sistema tripartito del delito para la solución satisfactoria de los casos penales.
	Derecho Procesal Penal II (Teoría De La Prueba)	Esta asignatura tiene como objetivos que el Maestrista perfeccione sus conocimientos y optimice los fundamentos y niveles de la teoría de la prueba desde una visión epistemológica. Es indispensable que el alumno identifique los principios, la diferencia con las reglas de acción sobre la no valoración y utilización de la prueba ilícita e ilegal, las salvaguardias procesales, la búsqueda y conservación de los actos de prueba y la restricción de derechos del imputado, pruebas científicas, los sistemas de valoración, la lógica probatoria, los métodos de fijación de los hechos en el juicio y raciocinio del Juez. Así mismo la teoría de la unidad procesal y de la impugnación.
	Criminalística	Se trata de la parte final de la investigación. En la que ha permitido pasar de la época de las aproximaciones a la etapa de las precisiones. El Agente del Ministerio Público debe proporcionar las facilidades necesarias y el tiempo para que el perito pueda realizar su trabajo. Cabe señalar, que este último debe ajustarse estrictamente, ni más ni menos, al lapso que el caso requiera. Por ello, no sobra insistir en la importancia de una comunicación permanente entre los integrantes del equipo encargado de la investigación. Indiscutiblemente es un hecho que la prueba pericial en tanto, juicio técnico emitido por el perito, cobra mayor importancia en la medida que avanza la ciencia y la tecnología al servicio de la justicia. Pero, es indispensable recordar que siempre quedará sujeta a la calificación de los juzgadores, de ahí, que su calidad deba ser inobjetable.
	Política Criminal	El desarrollo del curso de Política Criminal desde un enfoque teórico-práctico se orienta a lograr en el estudiante, la comprensión de la política respecto del fenómeno criminal referida a la totalidad del sistema de control social (no solo al sistema penal) y que intercepta con otras áreas de la política estatal, particularmente del sector social (salud, vivienda, educación y trabajo) con su incidencia en la prevención primaria o social de la criminalidad y en la mayor o menor frecuencia de determinadas formas delictivas.

PLAN DE ESTUDIOS

TERCER CICLO

Ciclo	Asignatura	Sumilla
	El Sistema Funcionalista del Derecho Penal	El presente curso tiene por finalidad, dar a conocer los aspectos esenciales sobre los planteamientos, fundamentales y modernos desarrollos que en materia de Teoría de la Pena la tesis del Funcionalismo Sistémico de Derecho Penal se vienen realizando en la actualidad en los más importantes círculos de investigación jurídico-penal en el Perú, en Latinoamérica y en los más destacados sectores doctrinarios del mundo.
	Derecho Penal Especial I (Delitos Económicos y Empresariales)	El Derecho Penal Económico y de la Empresa es la rama del Derecho penal que ha visto la luz a mediados del siglo xx a raíz del entendimiento de que el enfoque económico es aplicable a todo comportamiento humano, incluido aquel transgresor de las leyes penales. En este marco analizaremos el conjunto de delitos relacionados con la actividad económica, dirigidos contra normas estatales que organizan y protegen la vida económica a través de la regulación de mercado y la participación de los delitos económicos en éste.
	Derecho Procesal Penal III (Investigación Preparatoria)	La asignatura busca que el Maestrista conozca e identifique las principales características que tiene la investigación preparatoria en el nuevo modelo procesal, su finalidad y diferencias con las demás etapas. Además se busca que el alumno reconozca la importancia de la fase intermedia armo instrumento de selección de las causas que llegaran a la fase del juzgamiento.
	Derecho Penal Internacional	Se tiene como objetivo plantear las pautas generales del Derecho Internacional Penal, planteando el estudio de los diferentes Convenios y Tratados Internacionales que el Perú ha suscrito en materia penal, asimismo analizar e investigar sobre la Adecuación de la legislación penal nacional al Estatuto de Roma y el actual funcionamiento de la Corte Penal Internacional.

PLAN DE ESTUDIOS

CUARTO CICLO

Ciclo	Asignatura	Sumilla
	Derecho Penal Especial II (Delitos Contra la Función Pública)	En el curso se analizará la legislación penal nacional e internacional que procesa y reprime el delito de tráfico ilícito de drogas y sus distintas modalidades, asimismo la legislación que reprime y procesa los delitos relacionado con la corrupción en el ejercicio de la función pública, analizando diversos tipos como los de concusión, colusión, patrocinio ilegal, peculado, malversación de fondos, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
	Derecho Procesal Penal IV (Juicio Oral y Procesos Especiales)	La presente asignatura está orientada a que el Maestrista conozca las características de la fase de juzgamiento del nuevo modelo procesal y los mecanismos de flexibilización y racionalización que contienen los procesos especiales, desarrollará y se adiestrará en las técnicas de litigación oral, propias del sistema acusatorio con rasgos adversariales.
	Interpretación y Argumentación Jurídica	El curso deberá brindar las herramientas técnico - jurídicas que permitan al alumno estar en capacidad para dar una interpretación, argumentando; es decir, dando las razones que justifiquen la posición adoptada, a efectos de brindar una solución razonable, socialmente aceptable y justa. En una segunda parte, el curso abarca los siguientes temas: estructura de la experiencia jurídica. Experiencia jurídica y sentencia. Experiencia jurídica, constitución, ley y sentencia. Teoría de la interpretación. El canon del sujeto cognoscente. Imparcialidad, neutralidad e ideología. Esquema de la producción de sentencia. Extensión y determinación de la interpretación. Métodos de interpretación. Conocimiento, voluntad e ideología. Univocidad, ficción y seguridad jurídica. Lenguaje de la Ley e Interpretación. Lenguaje técnico y lenguaje natural. Interpretación y racionalidad. La racionalidad del sistema del juez. Se realizará un estudio crítico y práctico de las instituciones del derecho penal sustantivo y procesal conforme a las recientes jurisprudencias emitidas por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
	Seminario De Tesis	El presente curso tiene por objetivo entregar al alumno las técnicas necesarias para llevar adelante en forma eficiente una investigación científica, debiendo para tal efecto identificar y formular el problema e hipótesis de la investigación.

QUAERENS VERITATEM

EPG
Escuela de
POSGRADO



- Diplomados
- Segunda Especialidad
- Maestrías
- Doctorados

QUAERENS VERITATEM

EPG
Escuela de
POSGRADO

https://posgrado.udh.edu.pe/

UDH